

CONTESTA TRASLADO

Señor Juez:

MATIAS ALVAREZ LEMBEYE, Abogado (LEG 60565/6-5) CASM TXI F421 CPACF T64 F312 CUIT e IB Nro 23-24595583-9 CONDICION FISCAL IVA RESPONSABLE INSCRIPTO domicilio electrónico: 23245955839@notificaciones.scba.gov.ar (alvarezlembeyem@gmail.com Cel 11-5668-2606) en mi carácter de Letrado apoderado de la parte demandada, con domicilio legal constituido en la calle Ituzaingó 290, Casillero 139, SAN ISIDRO, en los autos caratulados: "**LAGO, Liliana Patricia C/ DAMO, Sebastián S/ Incidente rendicion de cuentas**", (Expte. Nro. SI-6167-2025), a V.S. digo:

I. OBJETO

Que vengo en tiempo y forma a contestar el traslado conferido del **escrito presentado por la Sra. Liliana Lago** en fecha 2 de octubre de 2025, en lo atinente a las fechas previstas para la realización de las pericias contables en las distintas sociedades mencionadas en estos actuados, formulando asimismo expresa oposición al pedido de autorización efectuado por dicha parte para la concurrencia de sus presuntos apoderados durante los actos periciales, todo ello conforme los fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente expongo.

II. ACLARACIÓN RESPECTO DE LAS FECHAS DE LAS PERICIAS

En primer término, resulta necesario dejar debidamente aclarado que las fechas informadas en autos para la realización de las pericias contables **no fueron impuestas ni seleccionadas por mi mandante, el Sr. Sebastián Damo**, quien se ha limitado a cumplir con su deber de diligencia y colaboración como administrador del sucesorio.

En efecto, en su carácter de administrador y en atención a las gestiones ordenadas en el marco de la presente sucesión, el Sr. Damo se comunicó con los presidentes de las distintas sociedades involucradas, poniéndolos en conocimiento de las medidas dispuestas y requiriendo su disponibilidad para coordinar las tareas periciales. Fueron precisamente dichas autoridades societarias quienes, luego de consultar con la contadora que asiste a cada una de ellas, determinaron las fechas de realización de las pericias, que luego fueron comunicadas al tribunal por el suscripto. De ello se desprende con claridad que no fue mi representado quien dispuso las fechas ni pretendió concentrar las pericias en un período de tres meses, como erróneamente sostiene la Sra. Lago, sino que simplemente transmitió la información que le fuera brindada por las propias sociedades, y por el estudio contable.

En cuanto al orden en que se dispuso comenzar las pericias, corresponde precisar que la primera de ellas —sobre la sociedad DETAL PA S.A.— fue programada por razones estrictamente prácticas.-

El Sr. Sebastián Damo, por ahora único socio (y minoritario) en dicha sociedad, pues el 95% de las acciones corresponden al sucesorio, se comunicó con la contadora, y le solicito urgencia en la fijación de la fecha para hacer la pericia.- I. Fue precisamente por la celeridad con que Sebastian Damo se comunicó con la Contadora, que se fijó Detal Pa SA como primera pericia a practicarse.

Respecto de las demás sociedades —entre ellas *Daydes S.A.* y *Trust Médica S.A.*— debe destacarse que el sucesorio detenta únicamente una **participación minoritaria**, motivo por el cual las decisiones relativas a la coordinación de las pericias no dependen de la voluntad de mi mandante, sino de las respectivas autoridades de cada una de esas empresas.

En tal sentido, el Sr. Damo se comunicó personalmente con el Sr. Mariano Acosta, presidente de Daydes S.A., y con la Sra. Elsa Di Leo, presidente de Trust Médica S.A., quienes, tras mantener consultas con su contadora, determinaron las fechas que luego fueron informadas en autos.

Vale destacar que la Contadora Ana María Terminiello, es asesora contable en las tres sociedades (Estudio Fatuo Terminiello) de modo que es con dicho estudio que debe coordinarse la realización de las inspecciones de los libros contables.

III. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL JUZGADO

Sin perjuicio de lo expuesto, y a fin de evitar que las diferencias manifestadas por la Sra. Lago continúen entorpeciendo el normal desarrollo de las medidas dispuestas, solicito a V.S. que, toda vez que las fechas de realización de las pericias no dependen directamente de mi mandante, disponga que sea el propio Juzgado quien fije las fechas y horarios definitivos en los cuales deberán llevarse a cabo las pericias contables, y que tales fechas sean formalmente comunicadas por Secretaría a las sociedades involucradas.

Dicha intervención judicial permitirá dotar de transparencia y seguridad jurídica al proceso y evitará futuras controversias entre las partes. Reitero lo manifestado supra, respecto de que el sucesorio, salvo en DETAL PA; no posee más que una participación "minoritaria" en Trust Médica S.A. y Daydes S.A., de modo que mi mandante, el Sr. Sebastián DAMO, NO se encuentra en condiciones fácticas ni jurídicas de imponer una decisión al directorio y/o al resto de los socios.

IV. OPOSICIÓN AL PEDIDO DE AUTORIZACIÓN FORMULADO POR LA SRA.LAGO

En lo que respecta al pedido efectuado por la Sra. Lago, mediante el cual pretende autorizar la concurrencia a los actos periciales del Contador Alejandro López (DNI 8.487.908) y del Sr. José María Lago (DNI 34.432.607), en carácter de supuestos "apoderados", **corresponde formular expresa oposición**, toda vez que dicha solicitud carece de sustento legal y procesal alguno.

El acto de cotejo de la documentación contable e inspección de libros, constituye un "acto procesal", que es llevado a cabo por el perito contador UNICO DE OFICIO designado por V.S. En dicho "acto procesal" pueden

participar las partes, y en caso de no poder asistir, pueden ser representadas por "apoderado".

En el código adjetivo provincial, la "representación procesal", es decir, la representación en juicio, sólo puede ser conferida a "abogados matriculados", conforme lo establecen los artículos 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ninguna persona que no sea profesional del derecho "matriculado" puede asumir representación judicial ni intervenir en actos procesales tales como una pericia contable, sin ser abogado matriculado.

"Tanto esta Sala como la jurisprudencia local mayoritaria ha sostenido, reiteradamente, que en la Provincia de Buenos Aires nadie puede actuar ante los tribunales en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula de abogados o en la de procuradores, con la salvedad prevista por el art. 93 de la ley 5177 (arts. 92 ley citada; 46 y sigs del CPCC). Es decir, de conformidad a las distintas normas que regulan lo atinente a la forma de actuar en juicio y a la acreditación de la personería invocada, no es posible actuar ante los tribunales de justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación legal expresamente contemplados (arts. cits.; causas 117012, RSD 79/14, del 22/04/2014; 111762, RSI 213/09, del 27/08/2009; 101392, RSD 11/04, del 24/02/2004; e.o.; esta Cámara, Sala 2: causas 130483, RSI 47/2021, del 28/10/2021; 101227, RSD 91/04, del 22/04/2004; 110406, RSI 4/09, del 12/02/2009; esta Cámara, Sala 3, causas 124113, RSI 250/18, del 17/09/2018; 121250, RSI 25/17, del 16/02/2017; 101058, RSD 253/03, del 21/10/2003; e.o.; en el mismo sentido: CC0102 LP 222307 RSI-750-95 I 19/09/1995). De tal modo, habiéndose otorgado mandato a una tercera que no alegó y menos demostró tener título e inscripción en la matrícula que la faculte para asumir la representación en autos de otra persona, debe suplir su inhabilidad sustituyendo el poder en un abogado. CC0201 LP 130435 10 S 15/02/2024 Juez SOSA AUBONE (SD) Carátula: BEGUIRISTAIN AMERICA CATALINA S/

SUCESION AB- INTESTATO Magistrados Votantes: Sosa Aubone-Lopez Muro
Tribunal Origen: JC1300LP

Asimismo, la legislación procesal de la Provincia de Buenos Aires no contempla la figura del '**perito de parte**' en los términos pretendidos por la Sra. Lago.

En efecto, el sistema vigente dispone que los peritos son designados de oficio por el juzgado, garantizando así la neutralidad y transparencia en el proceso. Autorizar la presencia de las personas indicadas por la contraria equivaldría, en los hechos, a una designación subrepticia de peritos de parte, en abierta contradicción con las normas procesales y con el principio de igualdad de las partes.

Por todo ello, corresponde que V.S. rechace sin más trámite el pedido de autorización formulado por la Sra. Lago, disponiendo que las pericias se realicen conforme al procedimiento ordinario, bajo la exclusiva dirección y control del perito designado por el tribunal, y con la presencia de las partes y/o sus letrados "presentados en el expediente".

V. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Se tenga por presentado y por contestado en tiempo y forma el traslado conferido del escrito de la Sra. Liliana Lago.
2. Se tenga presente que las fechas de realización de las pericias contables no fueron impuestas por mi mandante.
3. Se disponga que las fechas y horarios de las pericias sean fijados por el tribunal y comunicadas formalmente a las sociedades.
4. Se rechace el pedido de autorización formulado por la Sra. Lago para la concurrencia de los Sres. Alejandro López y José María Lago.

Proveer de conformidad,

Será Justicia.